

1122800-72.2021.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 36ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... ao autor o valor contratual estipulado na hipótese de furto do veículo narrado na inicial, de acordo com o contrato de seguro firmado entre eles, sobre o qual incidirá juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o sinistro, nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ainda, CONDENO as requeridas ao pagamento de R\$ 10.000,00 pelos danos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

36ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1122800-72.2021.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1122800-72.2021.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Luiz Fernando Vieira Esteves

Requerido:

Imediato Soluções e Serviços Ltda e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin

Vistos.

LUIZ FERNANDO VIEIRA ESTEVES ingressou com a presente demanda em face de IMEDIATO SOLUÇÕES EM SEGUROS LTDA. e TOKIO MARINE SEGURADORA S/A., pois, em síntese, afirma que em 09/08/2021 adquiriu um veículo tipo motocicleta, CHASSI 9C2ND1120NR201128 2022, HONDA XRE 300 ADVENTURE FLEX, pelo valor de R\$ 25.790,00, para o qual contratou o seguro oferecido pela seguradora Tokio Marine e comercializado pela corretora Imediato. O valor de valor de R\$ 2.410,51 foi pago em parcela única, à vista, de acordo com o boleto emitido e a si encaminhado. Em 09/09/2021 o autor recebeu um e-mail da segunda requerida com a informação de que o seguro havia sido negado e que iria ressarcir o valor pago ao autor. No entanto, a corretora pediu que ele desconsiderasse a informação e garantiu que o contrato permanecia vigente. Em 18/10/2021 o veículo foi furtado de sua residência, quando o seguro foi acionado para cobertura do sinistro e ele recebeu a informação de inexistência de apólice válida. Relata a negativa de ressarcimento do valor pago na motocicleta e também do valor quitado pela contratação anual, além de ter experimentado danos morais pelos quais pretende ver-se ressarcido. Pede ele, assim, a condenação das requeridas ao pagamento dos prejuízos materiais e morais, que arbitra em R\$ 30.000,00. Solicita a expedição de ofício para as operadoras de telefonia a fim de apresentarem a

gravação de conversa telefônica havida entre as partes do feito. Junta documentos. A gratuidade foi concedida a fls. 71 e determinada a citação das requeridas. Contestação a fls. 78/85 pela TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Em sede preliminar, aponta desinteresse processual do autor. No mérito, alega que não aceitou a contratação do seguro diante do risco oferecido. A recusa foi comunicada ao autor devidamente e a corretora quem afirmou de modo contrário ao autor. Rechaça, assim, a ocorrência de danos a serem indenizados. Junta documentos.

Contestação a fls. 174/181 pela IMEDIATO SOLUÇÕES EM SEGUROS LTDA ME. Em sede preliminar, aponta ilegitimidade de parte e falta de interesse de agir. No mérito, afirma que não tem responsabilidade sobre a negativa de cobertura pela seguradora e aponta que comunicou ao autor sobre o fato. Nega responsabilidade e pede a improcedência. Junta documentos.

Réplica a fls. 184/190.

A fls. 195/196 o autor pede a expedição de ofício já solicitado na petição inicial. Pedido deferido a fls. 197.

As informações foram prestadas pelas operadoras de telefonia a fls. 203/205. O autor reitera a necessidade da informação e pede a declaração de revelia da contestação da requerida Imediato a fls. 209/210.

A Tokio Marine dispensa provas a fls. 211.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito não carece de mais provas, já que a questão fática encontra-se provada pelos documentos acostados aos autos, autorizando seu julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do CPC.

As preliminares arguidas pela requerida não convencem, porquanto há pretensão resistida, tanto que controvertido o fato e há legitimidade passiva, a considerar a perfeita correlação entre as partes que compõem o polo ativo e passivo da demanda e a relação jurídica de direito material deduzida.

No mérito, os pedidos procedem em parte.

De saída, aponta a revelia da parte Imediato Soluções, porque apresentada defesa intempestiva, de acordo com a regra do artigo 335, inciso III do CPC. A citação se deu no dia 09 de fevereiro de 2022, enquanto a peça de defesa foi protocolada no dia 05 de março de 2022, um dia após o decurso do prazo legal de 15 dias para o ato.

Consideram-se, pois, verdadeiras as afirmações do autor no tocante aos fatos a ela atribuídos, como a informação de que a apólice de seguro havia sido aprovada e estava vigente, embora recebido por ele via e-mail a informação da seguradora de recusa.

E, tratando-se especificamente sobre a validade da recusa ofertada pela seguradora ao consumidor, tem-se como ponto incontroverso que o ato ocorreu; no entanto, colhe-se do instrumento de recusa apresentado ao autor no dia 09 de setembro de 2021 como motivo para a negativa o "REGULAMENTO INTERNO EMPRESA" (fls. 164), sem qualquer tipo de especificação. Ainda, a informação se fez acompanhar da notícia de futura restituição do valor anual pago pelo autor quando da contratação, sem prova, todavia, da disponibilização.

Diante do cenário provado nos autos, a considerar se tratar de veículo zero quilômetro, nada sinalizou ao autor de forma válida a ausência de contrato à época da ocorrência do sinistro para o qual ele buscou corretamente a cobertura contratual.

Acena ofensa à boa-fé objetiva a conduta da seguradora Tokio Marine face a ocorrência de risco coberto pelo qual postula o consumidor ressarcimento, a considerar as justas expectativas nele criadas a partir da policitização e do pagamento do preço pela contratação. Esbarra a má-fé a conduta da seguradora que afirma ter recusado lícitamente a contratação com o oblato, sem apresentar a ele na via administrativa e na judicial quaisquer fundamentos para a conduta e qualquer prova de devolução da quantia da qual se apropriou para conferir validade ao ajuste. Conforme artigo 30 do CDC, "Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou

dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.x.

Afinada à regra mencionada, a Circular Susep nº 251/2004, ao dispor sobre a aceitação da proposta e sobre o início de vigência da cobertura, nos contratos de seguros, em seu artigo que 2º, § 4 e § 6, determina à seguradora justificar eventual recusa da proposta ao proponente ou corretor de seguros, ao passo que equipara a ausência de manifestação à aceitação tácita da proposta. [§ 4º Ficará a critério da sociedade seguradora a decisão de informar ou não, por escrito, ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, sobre a aceitação da proposta, devendo, no entanto, obrigatoriamente, proceder à comunicação formal, no caso de sua não aceitação, justificando a recusa. [...]] § 6º A ausência de manifestação, por escrito, da sociedade seguradora, nos prazos previstos neste artigo, caracterizará a aceitação tácita da proposta. (grifei)].

Conjugando-se, pois, a boa-fé objetiva que permeia as relações privadas, a ausência de justificativa declinada ao segurado para recusar a proposta, a ausência de devolução do valor por ele pago pelo seguro contratado, considera-se inválida a não aceitação da proposta e vigente, por consequência, o contrato de seguro à época do sinistro.

A tratar-se de falha de consumo, sobre a qual as duas requeridas colaboraram para ocorrer, responderão elas solidariamente pelos ressarcimentos devidos ao autor, sendo o pagamento devido ao autor pela moto furtada, nos exatos termos do contrato. Sobre o valor, incidirá juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o sinistro, nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Não há razão para se acolher o pedido de ressarcimento da quantia paga pelo autor às requeridas a conferir validade ao contrato, porquanto por todo o exposto ele era vigente ao tempo do sinistro. De outra banda, não haveria razão para se acolher o pedido de pagamento do veículo a si.

Os danos morais decorrem do fato, porque é evidente a ofensa aos direitos extrapatrimoniais do autor, que se viu humilhado, frustrado e desamparado em suas justas expectativas de ter o contrato para o qual pagou cumprido, além da angústia gerada pela ameaça de experimentar possível perda patrimonial.

No tocante ao valor da indenização, inexistindo padrão legal pré-definido para a sua aferição, tem-se reservado ao juiz a tarefa de arbitrá-lo, na forma autorizada pelo artigo 946 do Código Civil, em montante que represente para a vítima uma satisfação igualmente moral, capaz de neutralizar parte da ofensa vivida, mas com aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique enriquecimento sem causa da vítima, além de produzir no causador do mal impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado (TJSP, Apelação n. 113.190-1, rel. Des. Walter Moraes).

Assim, fixo em R\$ 10.000,00 o valor devido ao autor pela falha dos serviços prestados pelas partes requeridas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e CONDENO as requeridas a ressarcirem ao autor o valor contratual estipulado na hipótese de furto do veículo narrado na inicial, de acordo com o contrato de seguro firmado entre eles, sobre o qual incidirá juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o sinistro, nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ainda, CONDENO as requeridas ao pagamento de R\$ 10.000,00 pelos danos morais a ele causados, com correção monetária nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a negativa de cobertura contratual. Sucumbente em parte mínima, condeno as partes requeridas ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

P.I.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA